

할부거래에 관한 법률 일부개정법률안

(김남근의원 대표발의)

의안 번호	17543
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 17.

발 의 자 : 김남근 · 강준현 · 김문수
김승원 · 김 윤 · 김현정
남인순 · 민병덕 · 박정현
박홍배 · 손명수 · 송재봉
염태영 · 오세희 · 이강일
이기현 · 이용우 · 이주희
진성준 · 허 영 의원
(20인)

제안이유 및 주요내용

현행법은 공정거래위원회 조사의 실효성 확보를 위해 조사에 불응하는 행위에 대하여 과태료를 규정하고 있음. 그러나 조사에 불응하는 경우 부과되는 현행 제재의 수준은 사업자 최대 5천만원, 임직원 최대 1천만원 등으로 조사의 실효성을 확보하기에는 미흡한 수준임. 이에, 공정거래위원회로부터 처분 및 조사를 받은 자는 이에 응하여야 함을 명시하고, 이에 불응하는 경우에 과징금 및 이행강제금 등을 부과할 수 있도록 경제적 제재를 강화함으로써 공정거래위원회 조사의 실효성을 확보하려는 것임(안 제41조의2 신설 등)

참고사항

이 법률안은 김남근의원이 대표발의한 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안」(의안번호 제17542호)의 의결을 전제로 하는 것이므로 같은 법률안이 의결되지 아니하거나 수정의결 되는 경우에는 이에 맞추어 조정되어야 할 것임.

할부거래에 관한 법률 일부개정법률안

할부거래에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제41조의2를 다음과 같이 신설한다.

제41조의2(이행강제금) ① 공정거래위원회는 선불식 할부거래업자가 제47조제2항에 따라 준용되는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제81조제11항을 위반하여 조사등에 응하지 아니하는 경우에는 이행기한을 정하여 조사등에 응하도록 다시 명령할 수 있으며 이를 이행하지 아니한 자에게는 이행기한이 지난 날부터 1일당 1일 평균 매출액의 1백분의 5의 범위에서 이행강제금을 부과할 수 있다. 다만, 매출액이 없거나 매출액의 산정이 곤란한 경우에는 이행기한이 지난 날부터 1일당 2,000만원의 범위에서 이행강제금을 부과할 수 있으며, 매출액의 산정에 관하여는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제86조제1항을 준용한다.

② 이행강제금의 부과·납부·징수 및 환급 등에 관하여는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제16조제2항부터 제4항까지를 준용한다.

제42조제2항 및 제3항을 각각 제3항 및 제4항으로 하고, 같은 조에 제2항 및 제6항을 각각 다음과 같이 신설한다.

② 공정거래위원회는 제47조제2항에 따라 준용되는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제81조제11항을 위반하는 행위가 있을 때에는 해당 사업자 또는 사업자단체에게 매출액에 100분의 1을 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다. 다만, 매출액이 없거나 매출액의 산정이 곤란한 경우에는 50억원을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있으며, 매출액의 산정에 관하여는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제85조의2의 규정을 준용한다.

⑥ 제2항에 따른 과징금의 부과에 관하여는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제102조제1항을 준용한다.

제47조제2항 중 “제6항 및 제9항”을 “제6항, 제9항 및 제11항”으로 한다.

제53조제1항제3호, 같은 조 제2항제11호 및 제12호 중 “자”를 각각 “자(법인은 제외한다)”로 한다.

부 칙

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
<u><신 설></u>	<u>제41조의2(이행강제금) ① 공정거래위원회는 선불식 할부거래업자가 제47조제2항에 따라 준용되는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제81조제11항을 위반하여 조사등에 응하지 아니하는 경우에는 이행기한을 정하여 조사등에 응하도록 다시 명령할 수 있으며 이를 이행하지 아니한 자에게는 이행기한이 지난 날부터 1일당 1일 평균매출액의 1백분의 5의 범위에서 이행강제금을 부과할 수 있다. 다만, 매출액이 없거나 매출액의 산정이 곤란한 경우에는 이행기한이 지난 날부터 1일당 2,000만원의 범위에서 이행강제금을 부과할 수 있으며, 매출액의 산정에 관하여는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제86조제1항을 준용한다.</u> <u>② 이행강제금의 부과·납부·징수 및 환급 등에 관하여는</u>

제42조(과징금) ① (생략)

<신설>

②·③ (생략)

⑤ (생략)

<신설>

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제16조제2항부터 제4항까지를 준용한다.

제42조(과징금) ① (현행과 같음)

② 공정거래위원회는 제47조제2항에 따라 준용되는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제81조제11항을 위반하는 행위가 있을 때에는 해당 사업자 또는 사업자단체에게 매출액에 100분의 1을 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다. 다만, 매출액이 없거나 매출액의 산정이 곤란한 경우에는 50억원을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있으며, 매출액의 산정에 관하여는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제85조의2의 규정을 준용한다.

③·④ (현행 제2항 및 제3항과 같음)

⑤ (현행과 같음)

⑥ 제2항에 따른 과징금에 관하여는 「독점규제 및 공정거

제47조(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」의 준용) ① (생략) ② 이 법 시행을 위한 공정거래위원회, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장의 조사 등에 관하여는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제81조제1항부터 제3항까지, <u>제6항 및 제9항</u>을 준용한다 ③ ~ ⑤ (생략) 제53조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 5천만원 이하의 과태료를 부과한다. 1. ~ 2. (생략) 3. 제47조제2항에 따라 준용되는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제81조제2항에 따른 조사를 거부·방해하거나 기피한 <u>자</u> ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 3천만원 이	<u>래에 관한 법률」 제102조제1항 및 제5항을 준용한다.</u> 제47조(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」의 준용) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ----- ----- ----- <u>제6항, 제9항 및 제11항</u>---- ③ ~ ⑤ (현행과 같음) 제53조(과태료) ① ----- ----- ----- ----. 1. ~ 2. (현행과 같음) 3. ----- ----- ----- ----- <u>자(법인은 제외한다)</u> ② ----- -----
--	---

하의 과태료를 부과한다. 1. ~ 10. (생 략) 11. 제47조제2항에 따라 준용되는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제81조제1항제1호를 위반하여 정당한 사유 없이 출석하지 아니한 <u>자</u> 12. 제47조제2항에 따라 준용되는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제81조제1항제3호 또는 같은 조 제6항에 따른 보고 또는 제출을 하지 아니하거나 거짓으로 보고 또는 제출을 한 <u>자</u> ③ ~ ⑧ (생 략)	-----. 1. ~ 10. (현행과 같음) 11. ----- ----- ----- ----- ----- <u>자(법인은 제외한다)</u> 12. ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>자(법인은 제외한다)</u> ③ ~ ⑧ (현행과 같음)
--	--